

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 807/2537	นางสาว อยู่ อี แซ่ลี้	โจทก์
	นาง อรพินท์ ราชวัฒน์	ผู้ร้อง
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	ผู้ร้อง
	นาง แสง สุริย์ ก้วยไข่มุข	ผู้ร้อง
	นาย เน่า ขุน เมือง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

การเพิกถอนการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดี ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลก่อน การบังคับคดีเสร็จสิ้นลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วันนับแต่วันทราบการฝ่าฝืน ข้อเท็จจริง ได้ความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดถึง 7 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2528 ถึง ปี 2529 จนมีผู้ซื้อทรัพย์ได้ในการประกาศขายครั้งสุดท้ายวันที่ 15 สิงหาคม 2529 ศาลได้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนโอนแก่ผู้ซื้อทรัพย์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2529 ถือว่าการบังคับคดีเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคดีถึงที่สุดโดยไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ จำเลยไม่ชำระหนี้โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยตาม ส.ค.1 เลขที่ 147 ขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไป ศาลชั้นต้นได้มีหนังสือขอให้นายอำเภอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ผู้ซื้อ แต่นายอำเภอมีหนังสือแจ้งต่อศาลชั้นต้นว่า น่าเชื่อว่าที่ดินที่ขายทอดตลาดเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 344 ซึ่งมีชื่อผู้ร้องเป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง ศาลชั้นต้นจึงได้มีหนังสือขอให้นายอำเภอโอนที่ดินน.ส.3 เลขที่ 344 ดังกล่าวแก่ผู้ซื้อทรัพย์โดยถือว่าเป็นที่ดินที่ผู้ซื้อทรัพย์ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและระงับการโอนที่ดินพิพาท

ผู้ซื้อทรัพย์คัดค้านว่า ผู้ซื้อทรัพย์ซื้อที่ดินพิพาทตามส.ค.1 เลขที่ 147 โดยสุจริตจากการขายทอดตลาด โดยก่อนซื้อผู้ซื้อทรัพย์ได้ตรวจสอบทะเบียน ส.ค.1 ดังกล่าวแล้วพบว่ายังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนหรือขอออกเป็น น.ส.3 ขอให้ยกคำร้อง

โจทก์คัดค้านว่า การยึดและการขายทอดตลาดได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน เมื่อการบังคับคดีสิ้นสุดลงแล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า กรณีที่ศาลจะสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296วรรคสอง นั้นต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและเกิดการเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีเสร็จลงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดถึง 7 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2528 ครั้งสุดท้ายวันที่ 25 สิงหาคม 2529 โดยผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้เข้าสู่วราคารื้อที่ดินรายนี้ไปได้ ศาลได้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนโอนแก่ผู้ซื้อทรัพย์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2529 จึงถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ฉะนั้นการที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-อุระ หวังอ้อมกลาง-อำนวย สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ